

1

Indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978: (A2 OPE 2023)

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A Los españoles tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
- ☒ B Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
- ☐ C Los profesores, los padres y, excepcionalmente, los alumnos intervendrán en la gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
- ☐ D La reina o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

[Artículo 47 de Título 2 de Constitución Española de 1978](#) 

2 ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?:

Reportar pregunta

- ☐ A Las leyes autonómicas no podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas
- ☒ B La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección
- ☐ C Según el actual marco jurídico, cabe la reelección como Presidente del Tribunal Constitucional por dos veces
- ☐ D Ninguna de las anteriores

[Artículo 3 de Título Preliminar de Constitución Española de 1978](#) 

3

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale el enunciado correcto:

[Reportar pregunta](#)

A

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores extranjeros en España y orientará su política hacia su retorno.

B

Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles.

C

Todos tienen el deber de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el derecho a conservarlo.

D

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes privados.

[Artículo 49 de Título 1 de Constitución Española de 1978](#) [🔗](#)

4

Los signatarios de la moción de censura planteada, caso de ser rechazada la misma:

Reportar pregunta

- ☐ A No podrán presentar otra antes de que transcurra un año desde que se haya votado el rechazo de la primera.
- ☐ B No podrán presentar otra antes de que transcurran seis meses desde que fue presentada la primera.
- ☐ C No podrán presentar otra durante la misma legislatura.
- ☒ D No podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

[Artículo 113 de Título 5 de Constitución Española de 1978](#) 

5

Según el artículo 148 de la Constitución Española de 1978 las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de:

Reportar pregunta

- ☐ A Legislación laboral
- ☐ B Prestaciones por desempleo
- ☒ C Artesanía
- ☐ D Pesca marítima

[Artículo 148 de Título 8 de Constitución Española de 1978](#) 

6

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?

Reportar pregunta

- ☒ A Las normas de procedimiento entre los Juzgados y Tribunales de una Comunidad Autónoma se establecen por ley
- ☐ B Según la Constitución, la competencia sobre una materia que no se haya asumido en el Estatuto de Autonomía corresponderá al Estado o la Comunidad Autónoma
- ☐ C Según la Constitución, todos los españoles tienen el derecho de conocer el castellano y el deber de usarlo
- ☐ D Las normas de procedimiento entre los Juzgados y Tribunales de una Comunidad Autónoma se establecen por Decreto del Gobierno autonómico

[Artículo 117 de Título 8 de Constitución Española de 1978](#) ↗

7

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale el enunciado correcto:

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mitad de sus miembros.
- ☐ B El voto de Senadores y Diputados es personal y delegable.
- ☒ C El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- ☐ D Las sesiones plenarias de las Cámaras serán privadas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

[Artículo 76 de Título 3 de Constitución Española de 1978](#) [↗](#)

8

¿Cuál de estos principios no enumera la CE dentro de los principios de actuación de la Administración Pública que recoge el art.103?

Reportar pregunta

A

Jerarquía.

B

Descentralización.

C

Desconcentración.

D

Autonomía.

[Artículo 103 de Título 4 de Constitución Española de 1978](#)

9 ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es verdadera?:

Reportar pregunta

- ☒ A El Congreso, en materias de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal
- ☐ B El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación
- ☐ C El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA cuando así lo exija el interés general
- ☐ D Ninguna. Todas las anteriores aseveraciones son verdaderas

[Artículo 150 de Título 8 de Constitución Española de 1978](#) ↗

10

Los miembros de les Corts gozarán, aún después de haber cesado en su mandato de inviolabilidad:

Reportar pregunta

☒ A Por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones

☐ B Por los votos emitidos en el ejercicio de su profesión

☐ C A y b son correctas

☐ D A y b son incorrectas

[Artículo 23 de Título 3 de Estatuto Autonomía Comunidad Valenciana](#) 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?:

Reportar pregunta

A

Una Ley de Les Corts regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas, sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado

B

Un Decreto del Consell regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas, sin que haya de estar a la legislación básica del Estado

C

Mediante Decreto del Consell se regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas, sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado

D

Ninguna de las anteriores.

12

¿En qué art. del EACV se regula la definición de la Generalitat?

Reportar pregunta

A

En el 19.

B

En el 21.

C

En el 23.

D

Ninguna de las anteriores.

[Artículo 20 de Título 3 de Estatuto Autonomía Comunidad Valenciana](#) 

Son funciones de los directores generales:

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A Disponer cuanto concierne al régimen interno de los servicios de su dirección y resolver los respectivos expedientes, cuando no sea facultad privativa del conseller o secretario autonómico.
- ☐ B Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos que le asigne el reglamento orgánico de la conselleria o que el conseller, el secretario autonómico o el subsecretario encomiende a su incumbencia.
- ☒ C Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- ☐ D Proponer a sus órganos superiores la resolución que estime procedente en asuntos que sean de su competencia o cuya tramitación corresponde a la dirección general.

14

Tal y como establece el artículo 26 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios será presidida:

Reportar pregunta

A

Por el President de la Generalitat.

B

Por Altos cargos de la Administración Valenciana.

C

Por Jefes de Departamentos.

D

Por el secretario del Consell.

[Artículo 26 de Título 2 de Ley 5/1983 del Consell](#)

15

Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Corresponde al Consell en materia de política general de la Generalitat:

Reportar pregunta

- ☐ A La planificación y desarrollo de la política valenciana.
- ☐ B El ejercicio de las facultades que el Estatuto de Autonomía o Ley de Les Corts le atribuya en lo que se refiere a la actividad de las Diputaciones Provinciales y demás entes locales.
- ☒ C Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas sin perjuicio de su debate y previa aprobación por Les Corts y autorización de las Cortes Generales en los casos en que ésta procediera.
- ☐ D Determinar las directrices de la acción de Gobierno, de acuerdo con lo que establezca al respecto el President de la Generalitat.

[Artículo 16 de Título 2 de Ley 5/1983 del Consell](#)

16

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, serán funciones del President de la Generalitat (señale la incorrecta):

Reportar pregunta

- ☐ A La representación legal de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las facultades conferidas por las normas a otros órganos de la Generalitat.
- ☒ B La planificación y desarrollo de la política valenciana.
- ☐ C Fomentar las peculiaridades del pueblo Valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social.
- ☐ D Representar a la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

[Artículo 10 de Título 1 de Ley 5/1983 del Consell](#) 

En relación con la Ley 5/1983, de Consell, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta?

Reportar pregunta

- ☒ A Las leyes de delegación pueden establecer en cada caso mecanismos adicionales de control parlamentario, sin perjuicio de las competencias propias de los Tribunales de Justicia.
- ☐ B De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el President de la Generalitat declarará disueltas Les Corts y convocará elecciones.
- ☐ C La creación de todo órgano administrativo que suponga un incremento del gasto público irá precedida por un estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o efectividad de sus servicios, así como de la posibilidad de aprovechamiento de los medios de otras administraciones, en evitación de un incremento injustificado de gasto público
- ☐ D Ninguna de las anteriores.

[Artículo 56 de Título 3 de Ley 5/1983 del Consell](#) 

18

De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, señale el enunciado correcto en relación a la moción de censura:

Reportar pregunta

- ☐ A La moción deberá ser propuesta, al menos, por la cuarta parte de los Diputados en escrito motivado y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Generalitat.
- ☐ B Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán presentarse mociones alternativas.
- ☐ C Si se aprobase una moción de censura, para la que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de Les Corts, se someterán a votación las restantes que se hubieran presentado como mociones alternativas.
- ☒ D Si la moción de censura o cualquiera de sus alternativas, no fuese aprobada por Les Corts, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

[Artículo 50 de Título 3 de Ley 5/1983 del Consell](#)

Los actos legislativos (de la UE):

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor el día de la fecha de su publicación.
- ☐ B Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor a los veinte días de su publicación.
- ☐ C Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen, en todo caso.
- ☒ D Ninguna es correcta.

[Artículo 297 de Parte 6 de Tratado de Funcionamiento de la UE](#) 

Señale la alternativa correcta. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, constituirá un procedimiento legislativo especial.
- ☐ B Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos legislativos de la Unión.
- ☒ C Cuando los Tratados no establezcan el tipo de acto que deba adoptarse, las instituciones decidirán en cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad.
- ☐ D El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán de común acuerdo la forma de su cooperación. A tal efecto y dentro del respeto de los Tratados, podrán celebrar acuerdos interinstitucionales que tendrán carácter vinculante.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto

Reportar pregunta

- ☐ A Según el Tratado de la Unión Europea, la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de proporcionalidad y el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de atribución y subsidiariedad.
- ☐ B La Unión Europea sustituyó y sucedió a la Comunidad Europea a partir del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
- ☒ C El Tratado de Lisboa fue firmado el 13 de diciembre de 2007 por los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.
- ☐ D Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán alguno de los siguientes actos jurídicos: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, dictámenes y declaraciones.

[Artículo 1 de Título 1 de Tratado de la UE](#)

¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo señalado en su artículo 1?:

Reportar pregunta

- ☒ A Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
- ☐ B Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas, para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
- ☐ C Establecer la igualdad como principio informador del ordenamiento jurídico, para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
- ☐ D Ninguna de las anteriores

[Artículo 1 de Título Preliminar de Ley Orgánica 3/2007 Igualdad](#) 

23

Según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en relación con el lenguaje no-sexista en los escritos administrativos, las administraciones públicas valencianas:

Reportar pregunta

- ☐ A no es competencia autonómica la regulación de la materia
- ☐ B darán traslado al Observatorio de Género
- ☒ C pondrán en marcha los medios necesarios para que toda norma o escrito administrativo respeten en su redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no-sexista.
- ☐ D elaborarán un manual de obligado cumplimiento en todos los escritos administrativos

[Artículo 48 de Título 3 de Ley 9/2003 Igualdad CV](#) 

24

De acuerdo con la Ley 4/2023, de 13 de abril, de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana, señale el enunciado correcto respecto a las iniciativas ciudadanas:

Reportar pregunta

A

Tendrá que conseguir un apoyo mínimo en el portal de participación de la Generalitat de diez mil avales durante el plazo de ocho meses desde su publicación en el portal

B

Tendrá que conseguir un apoyo mínimo en el portal de participación de la Generalitat de cinco mil avales durante el plazo de ocho meses desde su publicación en el portal

C

Tendrá que conseguir un apoyo mínimo en el portal de participación de la Generalitat de cinco mil avales durante el plazo de cinco meses desde su publicación en el portal

D

Tendrá que conseguir un apoyo mínimo en el portal de participación de la Generalitat de cinco mil avales durante el plazo de tres meses desde su publicación en el portal

[Artículo 12 de Título 1 de Ley 4/2023 Participación Ciudadana](#) 

Entre los principios rectores de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se encuentra

Reportar pregunta

A

Establecer un sistema integral de tutela constitucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley.

B

Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.

C

Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en todo caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

D

Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las personas víctimas de violencia de género.

26

Señale la opción correcta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

Reportar pregunta

A

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

B

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

C

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada, excepto que una norma autonómica establezca lo contrario.

D

La ley no indica si el silencio es estimatorio o desestimatorio.

[Artículo 20 de Título 1 de Ley 19/2013 Transparencia](#) 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta CORRECTA:

[Reportar pregunta](#)

- ☒ A Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
- ☐ B Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será suficiente que conste de manera explícita que dicho consentimiento se otorga para una de ellas, siendo extensible este consentimiento de manera tácita al resto.
- ☐ C El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.
- ☐ D El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal o reglamentario.

Señale cuál de los siguientes enunciados es el CORRECTO. Según la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en su art. 7, relativo al consentimiento de los menores de edad: (A2 OPE 2023)

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
- ☐ B El tratamiento de los datos de los menores de 16 años, fundado en el consentimiento, podrá ser lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- ☐ C El tratamiento de los datos de los menores de 16 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- ☒ D El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

29

Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de _____, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos

Reportar pregunta

A

Derecho necesario mínimo

B

Derecho necesario mínimo indisponible

C

Derecho mínimo indisponible

D

Derecho necesario indisponible

[Artículo 2 de Capítulo 1 de Ley 31/1995 Prevención Riesgos](#)

30

Según la Ley de Protección de Riesgos laborales son principios de la acción preventiva: (Técnico de Gestión de Administración Valencia)

Reportar pregunta

☐ A Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

☐ B Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

☐ C Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

☒ D Todas las respuestas anteriores son correctas

[Artículo 15 de Capítulo 3 de Ley 31/1995 Prevención Riesgos](#) 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta incorrecta)

Reportar pregunta

- ☐ A Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior : a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes .
- ☐ B Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes .
- ☒ C Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- ☐ D El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente, donde se determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta?

[Reportar pregunta](#)

- ☒ A Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
- ☐ B Podrá acordarse como medida provisional la retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
- ☐ C Podrá acordarse como medida provisional el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
- ☐ D Todas son incorrectas.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:

Reportar pregunta

A

Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía.

B

Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

C

Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

D

Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

34

Contra las disposiciones administrativas de carácter general:

Reportar pregunta

- ☐ A solo puede interponerse recurso de alzada
- ☐ B solo puede interponerse recurso potestativo de reposición
- ☒ C no podrá interponerse recurso en vía administrativa
- ☐ D ninguna de las tres es correcta

[Artículo 112 de Título 5 de Ley 39/2015 Procedimiento](#) 

☒ A

Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario.

☐ B

Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

☐ C

Cada Administración Pública determinará legalmente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados.

☐ D

Ninguna de las anteriores.

En los procedimientos administrativos, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

[Reportar pregunta](#)

- ☐ A Los interesados en un procedimiento administrativo no tienen derecho expreso a conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en el plazo
- ☐ B Los interesados en un procedimiento administrativo no tienen derecho a actuar asistidos por abogado
- ☐ C Los interesados en un procedimiento administrativo han de presentar siempre documentos originales
- ☒ D Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos

[Artículo 18 de Título 2 de Ley 39/2015 Procedimiento](#) [🔗](#)

37

Según la LPAC, señala el recurso que cabe, en todo caso, frente a las resoluciones del recurso de reposición:

Reportar pregunta

A

Recurso de alzada.

B

Recurso contencioso administrativo.

C

Recurso administrativo extraordinario de revisión.

D

Reclamación previa en vía civil.

[Artículo 124 de Título 5 de Ley 39/2015 Procedimiento](#) 

38

¿Cuál de las siguientes causas de inadmisión no es propia de un recurso potestativo de reposición?

Reportar pregunta

A

Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

B

Que el recurso carezca manifiestamente de fundamento.

C

Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

D

Ser incompetente el órgano administrativo perteneciente a la misma Administración Pública.

[Artículo 116 de Título 5 de Ley 39/2015 Procedimiento](#) 

39

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

Reportar pregunta

A

El procedimiento, sometido al principio de eficiencia, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

B

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, como regla general. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.

C

En ningún caso se acordarán en un solo acto los trámites de manera simultánea, debiendo acordarse los mismos de manera sucesiva.

D

Todas son incorrectas.

[Artículo 71 de Título 4 de Ley 39/2015 Procedimiento](#)

De conformidad con el artículo 36.1 de la LPACAP:

Reportar pregunta

- ☐ A Los actos administrativos se producirán por escrito en papel, a menos que su naturaleza exija que se produzcan a través de medios electrónicos.
- ☐ B Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija que se produzcan en papel.
- ☐ C Los actos administrativos se producirán por escrito en papel, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- ☒ D Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

[Artículo 36 de Título 3 de Ley 39/2015 Procedimiento](#)

41

Señale el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Reportar pregunta

A

Diez días.

B

Quince días.

C

Un mes.

D

Tres meses.

[Artículo 122 de Título 5 de Ley 39/2015 Procedimiento](#)